

1502230-32.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502230-32.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502230-32.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265494/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 20540200 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2450/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2265494 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

TUANY VITORINO RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de TUANY VITORINO RODRIGUES, devidamente qualificada nos autos. Alega o autor que, no dia 28 de setembro de 2021, às 17h:30min, na Rua Zodíaco, nº 310, Cento e Vinte, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, a ré, consciente e voluntariamente, tinha em depósito e guardava, para fins de mercancia ilícita, 634 buchas de maconha, 5430 unidades de cocaína, 1850 unidades de crack e 88 unidades de skunk, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 90,00 (noventa reais), um aparelho celular e anotações do comércio de entorpecentes.

1.1.) Segundo a peça acusatória, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram LUIZ GUSTAVO DA SILVA ANDRADE em via pública, o qual, ao avistar os agentes de segurança, empreendeu fuga.

1.2.) Após obterem êxito na abordagem do suspeito, os Policiais constataram que com ele não havia nada de ilícito, porém, ao realizarem pesquisas, tomaram ciência de que LUIZ GUSTAVO havia se evadido da Penitenciária de Franco da Rocha.

1.3.) TUANY, companheira de LUIZ GUSTAVO, compareceu ao local da abordagem, situado em frente à residência do casal, e, ao ser questionada, confessou que armazenava entorpecentes em casa.

1.4.) Devidamente autorizados, os Policiais ingressaram na residência da denunciada, onde foram localizadas 634 buchas de maconha, 5430 unidades de cocaína, 1850 unidades de crack, 88 unidades de skunk, além de R\$ 90,00 (noventa reais), um aparelho de celular e anotações do comércio de entorpecentes.

1.5.) TUANY confessou que guardava os entorpecentes em sua residência há dois meses, alegando que teria recebido o valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de uma terceira pessoa para realizar o armazenamento.

1.6.) Estaria a ré, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.15), o boletim de ocorrência (fls.06/08), o auto de exibição e apreensão (fls.12/13), os laudos de constatação das substâncias entorpecentes (fls.22/26) e o de objeto referente às anotações do tráfico (fls.87/92).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.83/86, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína.

3.) Notificada (fls.94), a ré apresentou defesa prévia (fls.95/109), mas, a r. decisão de fls.115/118 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação (fls.154/156).

4.1.) Interrogada, a ré confessou a prática delitiva aduzindo que traficava para pagar seu aluguel, pois estava na iminência de ser despejada. Aduziu que foi agenciada por Bruna, sua amiga, e que Luiz Gustavo era seu amigo, mas nunca frequentou sua residência. Por fim, acrescentou que estava guardando os entorpecentes há duas semanas e que o dinheiro apreendido se tratava de parte do valor recebido para guardar os entorpecentes (fls.160).

5.) Vieram alegações orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a sua elevação ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e pugnou pela atenuação pela confissão; ainda, defendeu o afastamento do tráfico privilegiado e sustentou ser incabível substituição da pena privativa de liberdade, devendo ser fixado o regime fechado como inicial ao cumprimento da pena (fls.157/158).

6.) A ré, por memoriais, reiterou a inépcia da inicial e o oferecimento do acordo de não persecução penal. No mérito, requereu a absolvição ante a causa de excludente de culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa; subsidiariamente, pleiteou a atenuação da pena pela confissão espontânea, fixação da pena no mínimo legal e demais benesses legais (fls.165/178).

É o relatório.
Fundamento.

7.) De proêmio, deixo de apreciar as preliminares de inépcia da inicial, pois, tal matéria foi objeto da decisão de fls.115/118.

7.1.) Nesta linha, reitero o quanto decidido em audiência de instrução, restando reputo prejudicado o novo pedido de acordo de não persecução penal pelo não preenchimento dos requisitos legais, eis que, não obstante à confissão apresentada em juízo, tal instituto se mostra insuficiente no caso para reprovação e prevenção do crime dada a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos.

7.2.) No mérito, a ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que a ré, consciente e voluntariamente, tinha em depósito e guardava, para fins de mercancia ilícita, 634 buchas de maconha, 5430 unidades de cocaína, 1850 unidades de crack e 88 unidades de skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 90,00 (noventa reais), um aparelho celular e anotações do comércio de entorpecentes.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.15), pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.12/13), pelos laudos de constatação das substâncias entorpecentes (fls.22/26) e pelo laudo toxicológico, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína (fls.83/86), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que a ré traficava no local. Vejamos.

10.1.) Luiz Carlos, ouvido às fls.155, aduziu que se encontrava na via pública em frente à residência da ré, momento em que foi abordado pelos policiais. Relatou que, por estar evadido do sistema prisional, permaneceu algemado enquanto os policiais entraram na residência da ré, não tendo acompanhado a localização dos entorpecentes. Por fim, relatou que reside no bairro Colinhas da Anhanguera há pouco tempo, não sabendo informar o número da residência ou mesmo um ponto de referência do local.

10.2.) Anderson, policial militar, ouvido às fls.156, relatou que Luiz Carlos demonstrou nervosismo ao avistar a presença policial, momento em que se evadiu para a residência da ré. Em seguida, ao ser abordado, a ré apareceu no quintal e, ao ser questionada, ela confirmou a existência de entorpecentes na residência e franqueou a entrada dos policiais. Declarou que, no interior do imóvel, localizou uma grande quantidade de maconha, cocaína e skunk. Acrescentou que a ré contou ao Luiz que guardava os entorpecentes para pagar seu aluguel. Nesta toada, temos o depoimento de Fernando, também policial militar, ouvido às fls.154.

10.2.1.) Consigne-se que os depoimentos de policiais e guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal da acusada pelo tráfico de entorpecentes não havendo que se falar em absolvição.

12.) No mais, não merece prosperar a tese da excludente de culpabilidade, consubstanciada na alegação de inexigibilidade de conduta diversa.

12.1.) Com efeito, a existência do tipo penal reflete a implícita reprovação da sociedade à conduta desvalorada pela lei, no caso, o tráfico de drogas, que tem a saúde pública como bem jurídico tutelado. Presume-se, portanto, que o cidadão deve agir de forma diversa dos inúmeros verbos elencados no preceito primário do Art. 33, caput, da Lei de Drogas. E, o ônus de provar a inexigibilidade de conduta diversa, apta a afastar a reprovação que implicitamente compõe o tipo, é, indiscutivelmente, da ré.

12.2.) E, no caso, não foram produzidas provas aptas a demonstrar que a prática do crime de narcotráfico fosse a única conduta disponível para a ré em razão do suposto despejo iminente, razão pela qual fica afastada a questionada excludente de culpabilidade, gratuitamente suscitada.

13.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

13.1.) A ré foi surpreendida mantendo em depósito mais de 8.000 porções de entorpecentes, dentre eles maconha, cocaína, crack e skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 90,00 provenientes da traficância, um aparelho celular e anotações do comércio espúrio de entorpecentes que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser pequena traficante, destinatária do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

13.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

13.3.) Ninguém faz "bico" de traficante. Destarte, cabia à ré afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que a ré não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

13.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo "(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os

pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia." (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR a ré TUANY VITORINO RODRIGUES como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 Código Penal, passo a dosimetria da pena, apontando ser elevada a reprovabilidade da conduta da ré ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de oito mil porções de cocaína e maconha, quantidade suficiente para abastecer o tráfico de Santana de Parnaíba e das comarcas vizinhas por um período razoável!) e a conduta social reprovável, pois, no caso, a ré não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 02 anos à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses, e pagamento de 760 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: em razão da confissão, atenuo a pena base em 1/6, fixando-a em 06 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 634 dias-multa.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena da ré TAUANY VITORINO RODRIGUES em pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 634 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerando o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

21.) Substituição da pena: não faz jus, pois o montante da pena fixada é superior a 04 anos e as circunstâncias judiciais não são favoráveis, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

22.) Apelar em liberdade: a ré não tem direito, eis que respondeu presa ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome da ré no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA